

1530214-60.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341947/2021 - 26º D.P. SACOMA, 21977389 - 26º D.P. SACOMA, 4594/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2341947 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530214-60.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530214-60.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341947/2021 - 26º D.P. SACOMA, 21977389 - 26º D.P. SACOMA, 4594/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2341947 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENATA ALVES DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

RENATA ALVES DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), na madrugada de 16 de dezembro de 2021, por volta das 01h25min, na Rua Barão do Rio da Prata, nº 100, bairro Sacomã, nesta cidade e comarca de São Paulo, foi

surpreendida transportando, para o tráfico de drogas, 03 (três) tabletes contendo tetraidrocanabinol, conhecido como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que segundo apurado, a denunciada transportava porções da droga referida que seriam vendidas a determinado comprador, de identidade desconhecida. Relata a inicial que policiais militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, viram-na transitado pela via pública e ela, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo. Feita a abordagem, foram localizadas as porções de drogas na posse da denunciada, além de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie.

Narra a exordial que indagada, RENATA confessou aos milicianos que estava transportando aquela droga a um comprador, cuja identidade não quis revelar, sendo que receberia R\$ 100,00 (cem reais) pelo transporte.

Segundo a acusação, a denunciada foi conduzida à Delegacia de Polícia e as drogas foram apreendidas e encaminhadas à perícia. Interrogada pela Autoridade Policial, RENATA confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 20). A droga foi submetida ao exame pericial, sendo o resultado positivo para tetraidrocanabinol.

Em audiência de custódia realizada aos 16 de dezembro de 2021 (fls. 52/53), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 55/58).

A acusada foi citada e intimada (fl. 95).

A Defesa apresentou Resposta e a denúncia foi recebida.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, em seguida, a ré foi interrogada.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação da Ré, nos termos da denúncia.

A Defesa constituída, por sua vez, requereu, em suma, a improcedência da denúncia imputada pelo Ministério Público e a absolvição da acusada nos termos dos 386, IV, CPP. Subsidiariamente, a Defesa requereu 1) seja a pena fixada no mínimo legal; 2) seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea; 3) em face a primariedade e bons antecedentes, seja-lhe aplicada a pena mínima em regime menos gravoso e a possibilidade de apelar em liberdade; 4) atenção em especial a aplicabilidade, ao procedimento de aplicação da pena é adicionada uma particularidade, estabelecida no art. 42 da lei nº 11.343/06; 5) em caso de condenação seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4, da referida lei de drogas motivadas pela primariedade, bons antecedentes, nunca ter se dedicado a atividade criminosa e nem ser integrante de organização criminosa; 6) sejam considerados os pressupostos e o teor da súmula 269 do STJ e art. 33 e 77 do Código Penal, em regime menos gravoso, se for o caso aplicabilidade do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito conforme entendimento sedimentado do STF; 7) aplicada a detração, considerando o cômputo dos 66 dias em cárcere presa preventivamente; 8) procedência do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A conduta imputada à ré subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que a ré é sua autora. Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 05 e 09), Boletim de ocorrência (fls. 06/08), Auto de exibição e apreensão (fl. 11), Laudo de constatação (fls. 30/32), Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 96/98), cujo resultado restou positivo para a presença da substância tetraidrocanabinol, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Renato Gleison da Silva, policial militar,

narrou, em síntese, que se lembra da Ré presente em audiência. Estavam em patrulhamento pelo local, avistaram a ré pela calçada e ela demonstrou certo nervosismo. Chamaram para abordá-la e ao fazer busca na bolsa localizaram dois tablets de maconha. Ela disse que iria receber, salvo engano, R\$ 100,00. Um dos tijolos estava meio que partido ao meio quando levado para constatação do IC. Não se recorda o peso exato, mas acredita que aproximadamente um quilo e meio. Ela falou que estava precisando do dinheiro, estava fazendo o transporte. Também foi ouvida em juízo a testemunha Eduardo Alexandre de Oliveira, policial militar, que narrou, em suma, que se lembra da ré presente em audiência. Estavam em patrulhamento e a ré demonstrou nervosismo. Em conversa ela prestou informações divergentes. No interior da bolsa que estava com a ré foram encontrados tablets de maconha. Era um tijolo grande e outros dois menores. A ré alegou que estava fazendo o transporte da droga. Ela disse que iria receber a quantia de R\$ 100,00. Ao ser interrogada em juízo, a Ré confessou a prática delitiva. Narrou, em síntese, que nunca fez nada de errado. Está com 40 anos de idade. Nos últimos cinco anos vinha trabalhando fazendo limpeza. O setor de eventos parou. Dia 12 de dezembro acabou o gás. Ofereceram R\$ 100,00 para buscar o telefone na estação do Campo Limpo. Mora com o filho de 13 anos de idade. Pegou e desceu, a viatura viu e realmente estava nervosa. Estava nervosa porque sabia que era maconha. Se arrepende muito.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa constituída não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar a acusada, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: (a) pela natureza da droga apreendida (maconha); b) pela considerável quantidade de droga (1.461g no total), incompatível com a condição de mera usuária; (c) pela apreensão da quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie; (d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que a ré transportava a droga que foi apreendida para o fim de comercializá-la, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito

previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase de aplicação da pena verifico que a Ré, com 40 anos de idade, é primária e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da Certidão (fls. 41) e Folha de Antecedentes (fls. 42/43). No entanto, a quantidade de droga apreendida (1.461g), deve ser levada em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, de onde se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de droga justifica maior censurabilidade da conduta (STJ, HC 64903/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 03.03.2008, p.1; STJ, HC 81003/SC, Relatora Ministra Jane Silva, 6ª Turma, DJ 10.03.2008, p.1; STJ, HC 88542/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJ 17.12.2007, p. 271). Dessa forma, fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena ao mínimo legal cominado, de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, registrando-se que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, a ré é primária, não ostenta qualquer antecedente desabonador, bem como nada indica que integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução de 1/5 (um quinto) da pena fixada, culminando com a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa. Registre-se que diante da quantidade de entorpecente apreendido (1.461 gramas), suficiente para a confecção de diversas porções menores, inviável maior redução da pena. (Nesse sentido – TJSP. Apelação Crim. 993.08.027053-8. 12ª C. Direito Criminal. Relator Paulo Antonio Rossi. 06/08/2008).

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533).

No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque a ré é primária, sem qualquer antecedente desabonador, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade da ré, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por

uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a acusada RENATA ALVES DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 400 (quatrocentos) dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que a ré tenha condição financeira favorecida.

Considerando a pena aplicada, a primariedade da Ré e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deve ser facultada a possibilidade de eventual recurso em liberdade. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (fl. 67 - R\$ 130,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condene a ré a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome da sentenciada no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se a ré, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA